

1501124-35.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Réu:

VINICIUS DA SILVA SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

VINICIUS DA SILVA SOUZA e LUCAS LOPES DE FARIA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 157, § 2o, inciso II do Código Penal, porque no dia 11 de maio de 2021, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501124-35.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501124-35.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Réu:

VINICIUS DA SILVA SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

VINICIUS DA SILVA SOUZA e LUCAS LOPES DE FARIA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 157, § 2o, inciso II do Código Penal, porque no dia 11 de maio de 2021, na Estrada dos Romeiros, 1604, Vila Pindorama, nesta cidade e comarca, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo contra as vítimas Tatiana de Souza Pereira e Natalia Silva de Oliveira, subtraíram 35 telefones celulares e 44 acessórios para celular pertencentes ao estabelecimento "Loja Mirella".

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 12 de maio de 2021 (fls. 56/59).

Auto de exibição e apreensão às fls. 12 e 19.

A denúncia foi recebida em 31 de março de 2021 (fls. 90/91).

Os réus foram citados e foi(ram) apresentada(s) a(s) defesa(s) preliminar(es) (fls. 119/122). Ela(s) fo(ram) rejeitada(s) e foram determinadas providências para realização da instrução por videoconferência, depois foi designada audiência (fl. 123). Durante a instrução foram ouvidas testemunha(s) e vítima(s), e, ainda, os réus foram interrogados (fl. 140/141 e ).

As partes apresentaram alegações oralmente ao final da audiência.

É o relatório. Decido.

Os réus VINICIUS DA SILVA SOUZA e LUCAS LOPES DE FARIA foram denunciados pela Promotoria de Justiça por roubo qualificado pelo concurso de pessoas porque em 11 de maio de 2021, na Estrada dos Romeiros, 1604, Vila Pindorama, nesta cidade e comarca, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo contra as vítimas Tatiana de Souza Pereira e Natalia Silva de Oliveira, subtraíram 35 telefones celulares e 44 acessórios para celular pertencentes ao estabelecimento "Loja Mirella".

De acordo com a denúncia, os réus entraram na loja "Mirella", onde estavam, as duas funcionárias Tatiana e Natalia. Vinicius usou um simulacro de arma de fogo para anunciar o roubo, com ajuda do comparsa conduziu as duas mulheres para o fundo da loja, onde Natalia foi obrigada a abrir o cofre. Os réus então apoderaram-se dos celulares e outros itens do cofre, acondicionando-os numa mochila do tipo usado para entrega de refeições, que estava com Lucas. Ainda segundo a denúncia, o estabelecimento era monitorado por câmeras e a segurança acionou a polícia militar, que abordou os réus na saída do estabelecimento.

A existência e autoria do crime foram comprovadas pelos autos de exibição apreensão dos celulares, acessórios e do simulacro de arma de fogo, bem como pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Não consta que tenha sido requisitada pela autoridade policial a realização de perícia do simulacro. O Ministério Público requereu providência a respeito (fl. 87), mas não houve deliberação a respeito no tempo oportuno, nem foi a cota encaminhada para cumprimento diretamente à autoridade, aparentemente. De toda sorte, não considero que a perícia seja necessária para prova da materialidade. Seria, nos termos do artigo 158 do CPP, caso se tratasse efetivamente de uma arma de fogo, apta para realizar disparos, mas foi descrito no auto de exibição e apreensão que se trata de um brinquedo (fl. 19), circunstância de fácil constatação, que dispensa conhecimentos técnicos, e que foi descrita inclusive na denúncia.

Os dois réus confessaram a prática do crime em juízo. Os réus afirmaram que foram praticar o crime em quatro pessoas, distribuídas em duas motocicletas. Eles entraram e informaram que iriam subtrair os celulares do cofre. As duas vítimas foram levadas ao fundo e o cofre foi aberto. Os celulares foram recolhidos. Lucas abriu a porta para verificar como é que estava a situação fora da loja e se deparou com a polícia.

O réu Vinicius admitiu que era quem portava o simulacro (réplica) de arma de fogo. Em solo policial e em juízo a vítima Natalia disse que trabalhava como gerente da loja, estava na porta quando um dos réus entrou, como se fosse um cliente normal, mas dentro do estabelecimento ele levantou a camiseta para mostrar uma arma de fogo e anunciou o roubo. Outro homem entrou em seguida e de modo agressivo a conduziu para o fundo da loja, assim como a funcionária Tatiana, que também estava no local. Sob ameaças, exigiram que o cofre, onde ficavam os celulares mais caros, fosse aberto. Quando isso ocorreu, os réus apanharam todos os celulares e guardaram em mochilas. Depois ordenaram que a depoente e Tatiana os acompanhassem ao caixa, mas a polícia chegou em seguida, detendo-os. Ao longo do roubo um dos réus falava ao telefone, perguntando sobre eventual aproximação da polícia. Não lembrou se a chegada da polícia se deu quando eles estavam na loja ou fora.

Foi no mesmo sentido o depoimento da testemunha Tatiana. Na polícia e em juízo ela declarou que estava no balcão da loja onde trabalhava e quando notou a gerente já estava rendida por dois homens. Foram ambas levadas ao estoque, onde um deles sacou a arma de fogo e perguntou sobre o cofre. Eles estavam agressivos e retiraram do cofre todos os celulares, fones de ouvido e dinheiro. Eles guardaram tudo na "bag"

que usavam. A polícia foi acionada e os abordou no momento em que eles saíam da loja, mas antes de fazê-lo.

A vítima Tatiana reconheceu os dois réus em juízo, em reconhecimento que obedeceu o artigo 226 do Código de Processo Penal. Ela apontou, corretamente, os suspeitos de números 1 e 3, respectivamente, réus Vinícius e Lucas. Salientou, ainda, que o primeiro era mais violento e queria subtrair até os celulares das vítimas, mas o segundo o dissuadiu disso.

A vítima Natalia, por sua vez, reconheceu sem sombra de dúvida o réu Lucas, que estava com o número 3 dentre todos os suspeitos. Com relação ao outro suspeito, ela disse que os suspeitos 1 e 2 eram muito parecidos, por isso ficou com dúvida qual deles seria efetivamente o assaltante.

O representante da empresa vítima, Jean, declarou durante a fase de investigação que o estabelecimento era monitorada em tempo integral por câmeras. O colaborador encarregado de acompanhar as imagens suspeitou do roubo ao ver o ingresso de dois homens, com mochilas, na área restrita da loja, por isso acionou a polícia militar, que ocorreu ao local em tempo de impedir a fuga dos assaltantes. Consultando imagens do exterior da loja, verificou que os dois homens chegaram a pé e não foi possível visualizar comparsas ou veículo que os aguardasse.

Por seu turno, as testemunhas Roberto Mauro e Fabio declararam na fase policial e em juízo que são policiais militares e na manhã do fato estavam na sede da companhia quando foram informados sobre roubo em curso numa loja próxima, praticado por agentes possivelmente armados. Acorreram ao local e logo após iniciar a incursão os dois réus lhes vieram ao encontro, estavam de saída do estabelecimento. Mandaram que os dois se deitassem no chão, o que foi obedecido e um deles também soltou o que depois se verificou ser um simulacro de arma de fogo. Os dois usavam mochilas, inclusive uma do tipo destinado ao transporte de refeições, a qual continha celulares e objetos afins em quantidade. As duas vítimas foram encontradas no fundo da loja, abaladas mas sem ferimentos.

Em juízo os policiais acrescentaram que os réus confessaram a prática do crime e ainda afirmaram que havia dois comparsas aguardando-os com motocicletas para lhes dar fuga, mas eles não foram encontrados. Além disso, o policial Fábio reconheceu corretamente o réu Vinícius. O policial Roberto não o fez porque disse não se lembrar com precisão da fisionomia deles.

Compreendo que deva ser reconhecida a tentativa, porque os réus não chegaram a sair da loja. Eles apanharam os celulares sim e os acondicionaram nas mochilas, mas não cruzaram a saída. De acordo com os policiais foram detidos enquanto se encaminhavam para ela. Não compreendo que tenha sido consumada a inversão da posse, nos termos do enunciado 582 da súmula do STJ se ainda estavam dentro do estabelecimento vítima.

Das declarações das vítimas e do interrogatório dos réus também não ficou absolutamente claro que todos os bens que estavam no cofre já tinham sido recolhidos. Pode ser que eles ainda tivessem bens a recolher para colocar na mochila que um deles carregava consigo quando a polícia chegou e eles tiveram que parar com o assalto.

Passo à dosagem da pena.

De ofício, ressalto que embora o réu Vinícius tenha trazido aos autos, por ocasião da audiência em que foi interrogado, informações relevantes sobre o possível comparsa que teria organizado o crime que praticaram, ainda é incerto o que ele informou. Pode se tratar de mera conjectura. Sendo assim, deixo, por ora, de levar em consideração o que foi dito por ele para beneficiário na sentença, a teor da Lei n. 9.800/97.

O crime do artigo 157 do Código Penal tem pena-base de 4 a 10 anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, entendo que deve ser considerado em desfavor dos réus o fato de que a empreitada criminosa demonstrou algum nível de organização, superior ao que seria necessário na execução de um crime menos audacioso. Aparentemente eles detinham alguma informação sobre as rotinas internas da loja, pois sabiam da existência de um cofre, situado numa área restrita, onde haveria objetos de maior valor. Da dinâmica relatada pelas vítimas percebe-se que

os réus não titubearam em levá-las ao fundo da loja e perguntar pelo cofre. Ainda nessa linha, a vítima Natalia mencionou que os ouviu falar ao telefone com alguém que parecia estar vigiando o exterior da loja.

É importante acrescentar, ainda, que o crime foi cometido com um nível de ameaça superior ao mínimo necessário para a consecução do crime, o que o torna mais grave, mais reprovável. Mas essa agressividade, segundo as vítimas, não partiu dos dois assaltos, mas do réu Vinicius.

Com relação ao réu Vinicius também deve ser levado em conta que ele tem mau antecedente, pois foi condenado definitivamente em 22/09/2015, nos autos 0002034-50.2014, que tramitaram perante esta Vara (fl. 36).

Em razão disso, fixo a pena-base para o réu Lucas em 5 anos de reclusão; e para o réu Vinicius em 7 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que os réus são reincidentes.

Vinicius foi condenado nos autos 0018195-38.2014, que tramitaram perante esta Vara, sentença passada em julgado em 02/06/2015 (fls. 37/38). O réu Lucas foi condenado nos autos 0002328-45.2017, 1ª Vara de Peruíbe, trânsito em julgado em 25/07/2019 (fls. 42/43).

Concorre a atenuante da confissão judicial espontânea, mas como a reincidência é preponderante, a teor do artigo 67 do Código Penal, exaspero a pena em 1/5, em vez de fazê-lo em 1/3, como procederia por analogia ao artigo 110 do Código Penal.

Na terceira fase de aplicação da pena está presente a causa de aumento decorrente do concurso de pessoas, que deve variar de 1/3 à metade, e a causa de diminuição correspondente à tentativa, que vai de 1/3 a 2/3.

Como já considere a comparsaria do terceiro agente não identificado na primeira fase de aplicação da pena, porque compreendo que está relacionada com outros elementos de organização do crime, para não incorrer em bis in idem, aumento a pena na fração mínima de 1/3. A redução decorrente da tentativa, entendo que também deve incidir no patamar mínimo, porque os réus avançaram bastante no iter criminis e chegaram muito perto de concluir a execução, eis que foram interceptados pela polícia já na saída da loja, de posse dos celulares e outros itens.

Efetuada em primeiro lugar o aumento e depois a diminuição, as penas ficam assim consolidadas: para o réu Lucas 5 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa. Para o réu Vinicius 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão e 17 dias-multa.

Em razão da reincidência e no caso do réu Vinicius também dos maus antecedentes, considerando, ainda, o que foi exposto na primeira fase da dosimetria acerca da organização demonstrada no crime, indicativo de culpabilidade mais intensa, o regime inicial deverá ser o fechado. Presos desde 11 de maio de 2021, os réus não tem direito à detração em sentença para fixação de regime mais benéfico, visto que em razão da reincidência o período de prisão provisória ainda é inferior à fração da pena que teriam de cumprir para progredir de regime.

A pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade.

Quanto ao valor dela, ele deve ser fixado de acordo com a condição econômico-financeira dos réus. Como no caso em tela não há dados concretos acerca dessa condição dos réus, mantenho o valor da multa no mínimo legal.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar como incurso(as) nos artigos 157, § 2o, inciso II, combinado com artigo 14, II, ambos do Código Penal, os réus:

VINICIUS DA SILVA SOUZA ao cumprimento de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) de reclusão, no regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

LUCAS LOPES DE FARIA, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Tendo em vista que os réus responderam ao processo presos e conjugando a isso o que foi exposto para a fixação do regime inicial fechado, entendo que é o caso de vedar o recurso em liberdade. Recomende-se no estabelecimento em que se encontram recolhidos.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos réus no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos.

Determinaria a adoção de providências com vistas à investigação da suspeita que agora recai sobre Vítor, o suposto comparsa dos réus no assalto. Contudo, como o Ministério Público requereu vista dos autos para tratar justamente disso, aguarde-se.

P.R.I.C.

Barueri, 2 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA